

CONTRATO DE LOCACIÓN OBRA

BICE FIDEICOMISOS S.A., en su calidad de Fiduciario (en adelante, el “Fiduciario” o “BFSA”) del Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) con domicilio en la calle 25 de mayo 526 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el/los abajo firmante/s con facultades suficientes para este acto, por una parte; y

Auladell Sebastián Ignacio (en adelante, la “Contratada”), titular del DNI N° 34.068.061 (CUIT N° 20-34068061-9 Monotributista) con domicilio en Buenos Aires por la otra; y en su conjunto las “Partes”.

Considerando que:

I. Que, en fecha 06 de enero de 2023 el Comité Ejecutivo del FISU (en adelante, el “Comité”) mediante Acta N°100, dispuso la contratación de Auladell Sebastián Ignacio del 01/01/2023 al 30/06/2023.

II. Que, mediante nota NO-2023-16339122-APNCEFISU#MDS de fecha 13 de febrero de 2023 e informe técnico de justificación IF-2023-13022192-APNCEFISU#MDS de fecha 10 de febrero de 2023 de la Autoridad de Aplicación del FISU solicitó se proceda a efectuar la incorporación de la Contratada, informando la prestación objeto del contrato, a efectos de cumplimentar lo aprobado en el Acta N°100 del Comité.

III. Que, en virtud de tales antecedentes las Partes acuerdan celebrar el presente Contrato de Obra en los términos del artículo 1251 y consiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme las siguientes cláusulas:

1. OBJETO. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN.

El objeto de la contratación es:

- Coordinar con el equipo territorial y las distintas áreas de la secretaría para realizar un seguimiento social del diseño y la ejecución del programa Lote.Ar.
- Realizar el seguimiento y la capacitación del equipo territorial para la sistematización de información social relevante para los proyectos.
- Elaborar informes sociales de seguimiento y de alertas en proyectos.

2. ENTREGABLES.

El avance de la prestación descripta en la cláusula anterior se demostrará mediante la presentación de un informe al término de su contrato el 30/06/2023. Dicho informe deberá ser presentado a la Coordinación de FISU, en formato electrónico a la casilla de mail comisiondecoordinacionfis@gmail.com.

3. PRESUPUESTOS DE CONTRATACION.

Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente acuerdo que:

- a) No es intención ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre BFSA - FISU y la Contratada, quedando entendido que la Contratada es una persona independiente y autónoma en su relación con BFSA - FISU.
- b) Los antecedentes profesionales de la Contratada, quien se obligará a realizar la prestación del servicio, poniendo en su ejecución la máxima diligencia y eficiencia y de conformidad con sanas prácticas profesionales, velando en todo momento, por proteger los intereses de FISU, no actuar

en forma contraria a dichos intereses, adoptando todas cuantas medidas fueren razonables para la concreción de los servicios.

d) No ha sido previsto ni autorizado ni resulta necesario conforme el objeto contractual, que la Contratada, para el cumplimiento de este contrato, solicitara el concurso de terceros. En su caso, la Contratada, será responsable exclusiva por todos los reclamos de esas personas que tuvieran su origen en la circunstancia de su participación en el cumplimiento del presente contrato, o que estuvieran directa o indirectamente vinculados con esa circunstancia.

e) La Contratada desvincula expresamente a BFSA - FISU de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo por parte de terceros derivados de daños que pudieran ocasionarse con motivo del cumplimiento del presente contrato. Consecuentemente, responderá directamente, indemnizará o defenderá a su costa a BFSA - FISU en todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos u omisiones de la Contratada en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones del presente acuerdo.

f) BFSA - FISU, no asumen responsabilidad alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes u otros seguros que pudieran ser necesarios o convenientes a los fines del cumplimiento del presente contrato.

4. PLAZO DEL CONTRATO.

La presente contratación tiene vigencia retroactiva desde el 01/01/2023 a 30/06/2023.

5. RETRIBUCION.

El honorario mensual final será de pesos ciento sesenta mil (\$ 160.000.-). La Contratada deberá presentar sus facturas en formato electrónico a la Coordinación, la cual gestionará la instrucción para el envío de las mismas a BFSA. Al recepcionar las facturas, la Coordinación de FISU convalidará que la Contratada esté cumpliendo con sus funciones más allá de los entregables. Luego se procederá a enviar la Instrucción de Desembolso acompañando dichas facturas a BFSA para que proceda al pago de las mismas.

La remisión de la factura electrónica por parte de la Contratada implicará de pleno derecho el más eficaz consentimiento de su parte a los términos de la presente, como asimismo su expresa renuncia a reclamar y/o percibir del Fiduciario ni del FISU ningún otro beneficio, prestación, compensación o pago fuera de lo estipulado en esta cláusula.

La Contratada deberá presentar constancias del cumplimiento de las obligaciones impositivas que correspondan junto con la factura de los honorarios a percibir.

6. APORTES JUBILATORIOS Y PRESTACIONES MÉDICAS.

La Contratada manifiesta encontrarse incorporada al Sistema Previsional efectuando sus aportes bajo el C.U.I.T. 20-34068061-9 la cual efectúa y continuará efectuando sus aportes previsionales. A tal fin declara que su actuación es independiente y autónoma, comprendida en las disposiciones de la Ley N°24.241 y normas concordantes, cuyo puntual y estricto cumplimiento correrá por su cuenta exclusiva, como así también toda otra obligación derivada de la legislación impositiva y de seguridad social.

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones de la Contratada serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente, no tendrá derecho a recibir de FISU ni de BFSA ningún beneficio, prestación, compensación, indemnización u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.

8. DERECHO DE PROPIEDAD.

Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente al FISU.

9. INFORMACION NO PUBLICADA. CONFIDENCIAL.

La Contratada no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido conocimiento, con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiera su cometido o que FISU lo hubiera autorizado expresamente para hacerlo.

Esta obligación de reserva o confidencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo del presente contrato, haciéndose responsable la Contratada de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados.

10. DECLARACION.

La Contratada ha asumido la obligación de poner en conocimiento del Fiduciario y de FISU toda ocupación, empleo o actividad profesional pública o privada que haya ejercido o ejerza, aun encontrándose en goce de licencia de cualquier tipo, con el Estado Nacional, los Estados Provinciales, Municipales, Organismos Descentralizados y/u Organismos Internacionales, como así también los beneficios previsionales y de retiro que perciba. Esta declaración se hará con los alcances de Declaración Jurada.

11. OBLIGACION FISCAL.

La Contratada no estará exento de ningún impuesto en virtud de este convenio y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas en virtud del presente contrato liberando expresamente al Fiduciario y a FISU de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.

12. RESCISIÓN.

Las Partes acuerdan que BFSA - FISU podrán rescindir el presente Contrato, con una antelación de 30 (treinta) días, sin expresión de causa. La rescisión, no dará derecho alguno a la otra parte a reclamar daños y perjuicios de ninguna índole.

13. COMPETENCIA.

Para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones del presente contrato las partes convienen que será competente el Fuero Civil y Comercial Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

14. IMPUESTO DE SELLOS: De proceder, este gravamen será abonado íntegramente por el FISU.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de del año 2023.